Procedimiento para consultas, reclamos, actualización, rectificación y supresión de datos personales

Versión 0.2 (borrador) · BORRADOR PARA REVISIÓN DE ABOGADO COLOMBIANO. No aprobado.

(Ley 1581 de 2012, arts. 14 a 16; Decreto 1074 de 2015.)

1. Quién puede presentar la solicitud

El titular, sus causahabientes, su representante o apoderado, o quien actúe por estipulación a favor de otro. Se pide un medio razonable para verificar la identidad (por ejemplo desde el correo de la cuenta) sin exigir más datos de los necesarios.

2. Dónde

Escribiendo a **[POR CONFIRMAR: correo del canal de datos personales]**, por el formulario **[POR CONFIRMAR]** o a **[dirección física]**. Los datos del responsable están en el documento 12.

3. Contenido mínimo de la solicitud

Identificación del titular, descripción de los hechos y de lo que solicita (consulta, actualización, rectificación, supresión o revocatoria), dirección o medio de respuesta y los documentos que quiera hacer valer.

4. Consultas (art. 14)

Se atienden en un máximo de **diez (10) días hábiles** desde la fecha de recibo. Si no es posible, se informa al interesado los motivos y la nueva fecha, que no puede superar **cinco (5) días hábiles** adicionales.

5. Reclamos (art. 15)

Para corregir, actualizar o suprimir datos, o cuando se advierta un presunto incumplimiento: 1. Si el reclamo está incompleto, se requiere al interesado dentro de los **cinco (5) días** siguientes para que lo subsane; si en **dos (2) meses** no lo hace, se entiende desistido. 2. Recibido completo, se incluye en la base de datos la leyenda **«reclamo en trámite»** y el motivo, en un máximo de **dos (2) días hábiles**, hasta que se resuelva. 3. Se resuelve en máximo **quince (15) días hábiles**, prorrogables por **ocho (8) días hábiles** más informando los motivos. 4. Si CCG no es competente (porque el Responsable es una organización cliente), trasladará el reclamo en un máximo de **dos (2) días hábiles** al Responsable y se lo informará al titular.

6. Supresión y revocatoria

El titular puede pedir la supresión de sus datos o revocar la autorización cuando no se respeten los principios, derechos o garantías, o cuando la SIC así lo determine. **No procede** si existe un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos. En la plataforma: las cuentas se desactivan (no se borran) para preservar la trazabilidad; las fichas de clientes se **anonimizan** (borra nombre, contacto, notas e identificadores, de forma irreversible), y los mensajes de conversaciones y las reservas se eliminan o anonimizan según el plazo y la decisión del Responsable **[POR CONFIRMAR: procedimiento manual o módulo]**.

7. Registro

Cada solicitud se registra con fecha de recibo, tipo, responsable de atenderla, fecha y contenido de la respuesta, para demostrar el cumplimiento.

8. Autoridad

Agotado el trámite ante el Responsable o Encargado, el titular puede presentar queja ante la **Superintendencia de Industria y Comercio** (Delegatura para la Protección de Datos Personales), como requisito de procedibilidad previsto en la ley.